

上海市高级人民法院关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见

发 文 机 关：上海市高级人民法院

发 布 日 期：2020. 02. 08

生 效 日 期：2020. 02. 08

时 效 性：现行有效

上海市高级人民法院关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见

为深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神，全面落实中央、市委和最高人民法院关于疫情防控的部署和要求，充分发挥司法职能作用，保障人民群众生命安全和身体健康，保障疫情防控工作顺利开展，保障经济健康发展和社会稳定有序，根据市委、市人大关于疫情防控的相关要求和决定精神，结合上海法院的工作实际，制定以下指导意见。

一、提高站位，充分认识发挥司法职能作用为疫情防控、经济发展和社会稳定提供司法保障的重要意义。

做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控是当前压倒一切的最重要工作。全市各级法院要提高政治站位，充分认识疫情防控工作的重要性、紧迫性和艰巨性，切实把思想和行动统一到中央、市委、最高人民法院的决策部署和工作要求上来；充分发挥好司法职能作用，着力提升依法防控、依法治理能力，大力加强审判执行工作，为打赢疫情防控阻击战、助力经济发展和维护社会稳定提供有力的司法服务和保障。

二、加强网络司法服务，推进民事诉讼程序繁简分流改革，促进矛盾纠纷高效化解。

大力推进在线诉讼服务，积极通过上海法院 12368 微信公众号、上海移动微法院和一网通办“诉讼服务”、上海市高级人民法院网站等在线方式办理相关诉讼事务。积极推广网上开庭、网上听证，开展远程视频接待，创新审理方式，加强与当事人的电话、短信平台联系。强化网上多元调解，充分运用上海法院多元解纷平台和委托委派调解等方式，在线开展调解，确保矛盾纠纷高效解决、诉讼服务畅通便利、信访接待规范有序。加快推进民事诉讼程序繁简分流改革试点，优化司法确认程序、完善小额诉讼程序、完善简易程序规则、扩大独任制适用范围、健全电子诉讼规则，对简易民商事案件做到快速立案、快速审理、快速执行。

三、依法惩治与疫情防控有关的刑事犯罪，努力营造安定的社会治安环境。

认真贯彻两高两部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》以及国家卫生健康委等《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间保障医务人员安全维护良好医疗秩序的通知》，积极履行职责，依法从严惩处抗拒疫情防控措施、故意传播病原体、侵犯医务人员安全、扰乱医疗秩序、制假售假、哄抬物价、诈骗、聚众哄抢、造谣传谣、疫情防控失职渎职、贪污挪用、破坏交通设施、破坏野生动物资源等妨害疫情防控的违法犯罪行为，切实保障人民群众生命安全和身体健康，为企业正常生产经营

营造安定的社会治安环境。严格把握刑事犯罪的认定标准，严格界定企业在生产自救过程中的行为性质，审慎把握罪与非罪的界限，坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪，确保企业安心生产经营。

四、高效化解与疫情防控有关的民商事纠纷，努力营造法治化营商环境。

对因疫情影响，当事人不能履约或履约对当事人权益造成重大影响的，应依照公平、诚实信用等原则，综合考量当事人之间的约定、疫情的发展阶段、疫情与履约不能或履约困难之间的因果关系以及疫情影响的程度等因素，根据不可抗力或情势变更等相关规定，并结合案件具体情况，妥善处理。加强与人民调解组织、行业调解组织、仲裁机构之间的协调配合，在平衡各方利益的前提下实质性化解纠纷，最大限度地减少当事人的负担。依法保障当事人在疫情防控期间的诉讼时效利益，对确因疫情影响不能及时行使请求权的，根据当事人申请依法适用诉讼时效中止等规定；对因疫情防控需要，确需中止案件审理或延长审限的，可在审限中予以扣除。

五、充分发挥知识产权司法保护的主导作用，加大涉疫情防控相关药品、商品等的知识产权司法保护力度。

充分运用知识产权民事、刑事、行政“三合一”审判机制，依法保护与疫情防治相关的诊断检测技术、抗病毒药物、医用呼吸防护产品、环境消毒与废物处理等方面的知识产权。依法快速审理涉疫情防控相关药品知识产权纠纷，加大对新药产品专利或制造方法专利的保护力度，严厉制裁生产、销售侵犯注册商标专用权、专利权的口罩、医用手套、护目镜、防护服、隔离服等防护用品、消毒用品和抗病毒药品等的违法行为，切实发挥好相关企业在疫情防控防治中的积极作用。

六、健全完善企业救治和退出机制，积极缓解企业融资难题，有效防控金融风险。

对企业受疫情影响较大引发的金融借款纠纷，依法审慎审查金融机构提出的借款提前到期、单方解除合同等主张，促进金融机构以展期续贷、分期还款协议等方式协商解决纠纷，努力降低企业融资、解纷成本。依法规范商业银行、融资租赁公司、保理公司、典当公司、小额贷款公司等金融机构和市场主体经营行为，对金融机构变相收取高额利息等情形的，就超出法律、法规和司法解释允许范围的利息部分，依法不予保护。充分运用发布典型案例、司法建议等方式，规范金融机构和市场主体的经营行为，防范金融风险。依法积极稳妥推进破产案件审理，加强涉疫情防控物资生产经营企业的重整、和解工作，促使企业恢复信用和活力，依法、灵活、及时处置涉疫情重要物资。

七、坚持依法维护劳动者合法权益与促进企业生存发展并重的原则，加大疫情防控期间危困企业的支持力度。

结合企业的实际情况，依法妥善处理因疫情影响而引发的劳动争议，既充分保护劳动者的合法权益，又要注重保障企业的生存发展。联合人力资源管理部门、劳动仲裁机构，引导企业与职工在疫情防控期间灵活采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式，促进劳动关系和谐稳定，妥善处理因受疫情影响而导致的追索劳动报酬等案件。加大对危困企业申请诉讼费用减、免、缓的支持力度，适当调低申请财产保全的危困企业的保证金比例或采取灵活担保方式。

八、充分发挥行政审判的职能作用，依法支持保障政府开展疫情防控工作。

对市政府出台的疫情防控政策规定、支持服务企业抗疫情稳发展的举措，以及针对隐瞒病史、逃避隔离医学观察等行为采取的行政处罚及强制措施，依法予以保障实施。稳妥审理涉失业保险稳岗返还、推迟

调整社保缴费基数、延长社会保险缴费期等政策实施中发生的行政案件，平衡好企业减负与维护职工合法权益之间的关系。依法审理疫情防控期间涉及查处制售假冒伪劣商品以及哄抬物价、不正当竞争等扰乱、破坏市场秩序等违法行为的行政处罚案件，保障市场正常生产经营秩序。

九、强化善意文明执行，提升执行工作的规范化和精准化，保障防疫物资生产企业正常经营。

对生产经营受疫情影响暂时困难但能适应市场需要、尚有发展潜力和经营价值的企业，依法慎用强制执行措施，积极促成当事人达成执行和解。因疫情需要生产加工疫情防控产品的被执行人，可暂缓采取查封措施、纳入失信和限制消费措施。对明确专用于疫情防控的资金和物资，不宜采取查封、冻结、扣押、划拨等保全和强制执行措施。对被列入失信名单的疫情防控物资生产经营企业，可根据具体情况，及时恢复企业信用，许可其恢复生产防疫物资。

十、加强组织领导，强化贯彻落实，统筹推进疫情防控期间司法服务保障工作。

市高院要加强组织领导，明确职责分工，加强分析研判，各部门要守土有责、守土尽责，强化条线指导，提高疫情防控期间各类案件的审判质效，促进法律适用统一，统筹协调推进好疫情防控期间的司法服务保障工作。全市法院要加强协同配合，及时沟通，形成整体合力，为打赢肺炎疫情阻击战提供坚实的法治保障。



扫一扫，手机阅读更方便